ООО «СМАРТ СИТИ»
109316, Россия, г. Москва,
Волгоградский пр-кт, д. 42,
корп. 24, 1 этаж, комн. 4
info@smartcity.su

Кому:	**От:**
Индивидуальный предприниматель Красноштанова Ольга Борисовна ИНН: 380503776092 664075 Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 161/16, кв. 55	**Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Сити»** ИНН: 9701032688 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, комн. 4

ПРЕТЕНЗИЯ

(в порядке досудебного урегулирования спора)

I. Суть требований (коротко)

ООО «Смарт Сити» просит Вас погасить следующую задолженность:

1. **141 000 RUB** задолженности по договору поставки № 20/01-2022 от 20.01.2022 года.

1.1. **93 765 RUB** неустойки в размере 0.1% за просрочку оплаты цены по этому договору поставки за период с 03.06.2022 года по 28.03.2024 года.

2. **3 305 472 RUB** задолженности по оплате арендной платы по договору аренды № 20/01-2022 от 20.01.2022 года за период с 01.11.2022 года по 28.03.2024 года.

2.1. **497 328.91 RUB** процентов за пользование чужими денежными средствами по п. 1 ст. 395 ГК РФ за аналогичный период.

3. **1 992 291 RUB** задолженности по оплате арендной платы по договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года, из которых: (1) 236 259 рублей задолженность за договорной срок использования электросамокатов и (2) 1 756 032 рублей задолженности за период с 01.10.2022 года по 28.03.2024 года.

3.1. **50 323.17 RUB** неустойки в размере 0.1% за просрочку уплаты арендной платы за период с 03.03.2022 года по 01.10.2022 года.

3.2. **312 443.25 RUB** процентов за пользование чужими денежными средствами по п. 1 ст. 395 ГК РФ за период 01.10.2022 года по 28.03.2024 года.

4. **Всего: 6 392 533.33 RUB**

II. Основания требований

1. Задолженность по договору поставки № 20/01-2022 от 20.01.2022 года

1.1. **Основной долг.** Задолженность основана на том, что по договору было поставлено 100 электросамокатов модели B1-D на стоимость 4 000 000 RUB.

Электросамокаты возвращены по акту возврата от 06.06.2022 года, а взамен ООО «Смарт Сити» поставило электросамокаты модели МК088 на сумму 4 141 000 RUB (акт приема-передачи от 03.06.2022 года). Разница между стоимостью возвращенных и вновь поставленных электросамокатов выплачена не была.

1.2. **Неустойка.** Договором установлена санкция за просрочку оплаты цены договора в размере 0.1%. Поскольку срока оплаты разницы между возвращенными и вновь поставленными электросамокатами в договоре не указано, ООО «Смарт Сити» считает, что срок платежа - это день поставки вновь поставленных электросамокатов, то есть 03.06.2022 года.

Соответственно, период начисления неустойки с 03.06.2022 года по 28.03.2024 года.

2. Задолженность по договору аренды № 20/01-2022 от 20.01.2022 года

2.1. **Основной долг.** По договору аренды ИП Красноштанова О.Б. получила 100 электросамокатов модели B1-D до 01.11.2022 года в аренду с правом выкупа.

На дату завершения срока аренды электросамокаты выкуплены не были и не были возвращены ООО «Смарт Сити», то есть находятся в безвозмездном владении и пользовании ИП Красноштановой О.Б., что само по себе недопустимо.

Поскольку договор аренды прекратился истечением срока его действия, а электросамокаты не возвращены, на стороне ИП Красноштановой О.Б. возникло неосновательное обогащение в размере неуплаченной арендной платы за период бездоговорного использования электросамокатов.
Период неосновательного обогащения составляет с 01.11.2022 года по 28.03.2024 года.

Размер ежемесячной арендной ставки составляет 206 592 RUB. Этот размер рассчитан из условий аналогичного договора аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года.

2.2. **Проценты.** В качестве санкции за неосновательное обогащение предусмотрена уплата процентов за пользование чужими денежными средствами.

Размер процентов рассчитан исходя из суммы задолженности и периода бездоговорного использования электросамокатов: 3 305 472 RUB за период с 01.11.2022 года по 28.03.2024 года.

3. Задолженность по договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года

3.1. **Основной долг по договору.** По договору аренды ИП Красноштанова О.Б. получила 50 электросамокатов модели B1-D до 01.10.2022 года в аренду с правом выкупа.

С учетом дополнительных соглашений, общий размер арендной платы за период действия договора составил 959 335 RUB. Из этой суммы ИП Красноштанова О.Б. заплатила всего 723 076 RUB. То есть имеется задолженность по уплате аренды в размере 236 259 RUB.

3.2. **Неустойка.** Договором предусмотрена санкция за неисполнение обязательства по своевременной оплате арендной платы в размере 0.1% за каждый день просрочки.

Период просрочки с 03.03.2022 года по 01.10.2022 года.

3.3. **Задолженность за бездоговорное использование.** На дату завершения срока аренды электросамокаты выкуплены не были и не были возвращены ООО «Смарт Сити», то есть находятся в безвозмездном владении и пользовании ИП Красноштановой О.Б., что само по себе недопустимо.

Поскольку договор аренды прекратился истечением срока его действия, а электросамокаты не возвращены, на стороне ИП Красноштановой О.Б. возникло неосновательное обогащение в размере неуплаченной арендной платы за период бездоговорного использования электросамокатов.

Период неосновательного обогащения составляет с 01.11.2022 года по 28.03.2024 года.

Размер ежемесячной арендной ставки составляет 103 296 RUB.

3.4. **Проценты.** В качестве санкции за неосновательное обогащение предусмотрена уплата процентов за пользование чужими денежными средствами.

Размер процентов рассчитан исходя из суммы задолженности и периода бездоговорного использования электросамокатов: 1 756 032 рублей задолженности за период с 01.10.2022 года по 28.03.2024 года.

III. Требования

В течение 10 рабочих дней с даты получения претензии:

1. Выплатить в пользу ООО «Смарт Сити» задолженность в общем размере 6 392 533.33 RUB,

2. Возвратить ООО «Смарт Сити» электросамокаты, переданные ИП Красноштановой О.Б. по договорам аренды № 20/01-2022 от 20.01.2022 года № 03/03-2022 от 03.03.2022 года.

Если указанные требования не будут удовлетворены в предложенный срок, ООО «Смарт Сити» оставляет за собой право обратиться в суд за защитой своих

прав, с возложением на Вас всех последующих убытков и расходов, связанных с разрешением спора.

Приложения: карточка с реквизитами ООО «Смарт Сити»

Генеральный директор
ООО «Смарт Сити»



Стеблин А.Е.